

DOS CRIMES CONTRA O DEVER FUNCIONAL

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – DOS CRIMES CONTRA O DEVER FUNCIONAL

RELEMBRANDO

É importante notar que muitos dispositivos estudados têm a expressão “se o fato atente contra a administração militar”; outros, não tem isso. Ao estudar, é importante fazer essa diferenciação.

Há outras semelhanças: um é atribuir-se; outro é falsidade de identidade; outra coisa é usar; outra coisa é suprimir. São várias especificidades.

Prevaricação

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

Obs.: esse crime é um dos únicos que, no Código Penal Comum e Código Penal Militar, possui o mesmo número, que é o 319.

- Crime próprio – militar ou funcionário público;
- Crime Impropriamente militar;

Obs.: o agente não precisa ser militar.

- Condutas: retardar – atrasar;
- Deixar de praticar – não praticar;
- Praticar ato contra a lei;
- Indevidamente – ilegalmente ou injustificadamente;
- Necessidade de interesse pessoal ou sentimento pessoal.

ANOTAÇÕES

ATENÇÃO

Para o cometimento do crime de prevaricação, é importante ter sentimento ou interesse pessoal.

Violação do dever funcional com o fim de lucro

Obs.: no crime de prevaricação, não se busca lucro. Na prevaricação, a pessoa deixa de praticar algo ou pratica ato que não está previsto em lei para sentimento ou interesse pessoal.

Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem:

Pena – reclusão, de dois a oito anos.



Obs.: essa vantagem pessoal não precisa ser patrimonial.

- Crime próprio – militar ou funcionário público;
- Crime Impropriamente militar;

Obs.: não se exige que seja militar.

- Violar – desrespeitar;
- Crime formal.

Obs.: a consumação ocorre com a violação e independe do recebimento da vantagem.

Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento

Art. 321. Extraviar livro oficial, ou qualquer documento, de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o fato não constitui crime mais grave.

- Crime próprio;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: é preciso que seja funcionário público, seja civil ou militar.

- Crime **impropriamente** militar;

Obs.: não precisa ser militar.

- Condutas: extraviar – desaparecer;
- Sonegar – não entregar o que é exigido;
- Inutilizar – tornar imprestável;
- Crime subsidiário;

Obs.: basta observar a expressão: “se o fato não constitui crime mais grave”.

- Crime do art. 316 tem uma finalidade.

Obs.: no art. 316, não se podia dispor; neste caso, é possível dispor.

Art. 316. Destruir, suprimir ou ocultar, **em benefício próprio ou de outrem**, ou em prejuízo alheio, documento verdadeiro, **de que não podia dispor**, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar:

Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o documento é público; reclusão, até cinco anos, se o documento é particular.

Obs.: o crime do art. 316 tem uma finalidade; o crime do art. 321 não tem uma finalidade. O crime do art. 316 não podia dispor; no art. 321, é possível dispor.



Condescendência criminosa

Art. 322. Deixar de responsabilizar **subordinado** que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

Pena – se o fato foi praticado por indulgência, detenção até seis meses; se por negligência, detenção até três meses

- Crime próprio;

Obs.: somente militar superior pode cometer esse crime.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- Crime propriamente militar;

Obs.: há exigência de ser militar.

- Modalidade dolosa (*indulgência*) e culposa (*negligência*);
- Indulgência;

Obs.: indulgência: “por pena”.

- Negligência;

Obs.: negligência: “por culpa”.

- No CPB, o art. 339 teve redação alterada pela Lei n. 14110/2020, o qual incluiu “procedimento investigatório criminal” e também “infração ético-disciplinar ou ato improbo”.

ATENÇÃO

A alteração ocorreu somente no CPB; não teve alteração no CPM.

Obs.: portanto, em relação à condescendência criminosa, é importante lembrar: modalidade culposa ou dolosa. Há duas condutas: não punir e não comunicar quem pode punir.

Não inclusão de nome em lista

Obs.: a regra geral, conforme estudado na parte geral do Código Penal Militar, é os crimes serem dolosos. O crime que será estudado a seguir é culposos.

Art. 323. Deixar, no exercício de função, de incluir, por **negligência**, qualquer nome em relação ou lista para o efeito de alistamento ou de convocação militar:

Pena – detenção, até seis meses.



15m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: as duas situações são relacionados ao serviço militar obrigatório.

- Crime próprio;

Obs.: precisa ser funcionário público da Junta Militar.

- Crime Impropriamente militar;

Obs.: pode ser militar ou civil. Não se exige que seja militar.

- Crime culposo;

Obs.: somente culposo.

- Se **doloso**, com interesse ou sentimento pessoal?

Obs.: neste caso, o crime é de **prevaricação**.

Inobservância de lei, regulamento ou instrução

Art. 324. Deixar, no exercício de função, de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar:

Pena – se o fato foi praticado por tolerância, detenção até seis meses; se por negligência, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, de três meses a um ano.

- Crime próprio;

Obs.: deve ser por funcionário, seja público ou militar.

- Crime impropriamente militar;

Obs.: não se exige que seja apenas militar.

- Modalidade dolosa ou culposa;
- Pena;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



- **Lei** (apenas ato emanado pelo Poder Legislativo), **regulamento** (decreto regulamentar – apenas pelo PR – art. 84, IV CF), **instrução** (ato de Ministro de Estado – art. 87, parágrafo único, II CF);

Obs.: vale a situação de um Secretário de Estado? Não! Vale circular de Secretário de Estado? Não. Não é possível fazer analogia para prejudicar o réu.

Violação ou divulgação indevida de correspondência ou comunicação

Art. 325. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência dirigida à administração militar, ou por esta expedida:

Pena – detenção, de dois a seis meses, **se o fato não constitui crime mais grave**.

Obs.: percebe-se que é um crime subsidiário.

Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, ainda que não seja funcionário, mas desde que o fato atente contra a administração militar:

I – indevidamente se apossa de correspondência, embora não fechada, e no todo ou em parte a sonega ou destrói;

II – indevidamente divulga, transmite a outrem, ou abusivamente utiliza comunicação de interesse militar;

III – impede a comunicação referida no número anterior.

- Crime comum;

Obs.: qualquer pessoa pode cometer.

- Crime Impropriamente militar;

Obs.: não precisa que seja militar.

- Devassar: invadir, tomar conhecimento do conteúdo;
- Correspondência – toda comunicação de pessoa a pessoa;

Obs.: exemplos: carta, *e-mail*.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- A lei não exige que a correspondência seja secreta ou confidencial;
- Indevidamente – sem autorização;

Violação de sigilo funcional

Art. 326. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos, **se o fato não constitui crime mais grave.**

- Crime comum;

Obs.: qualquer pessoa pode cometer.

- Crime impropriamente militar;

Obs.: não é preciso que seja militar.

- Crime subsidiário

Obs.: “se o fato não constitui crime mais grave”.

- O dever de guardar segredo é previsto em lei – Lei n. 12527/2011;
- Duas condutas: revelar – transmitir a alguém o segredo; e facilitar – tornar fácil;
- Segredo – aquilo que deve ficar oculto;
- A revelação de segredo particular – art. 230 CPM

Obs.: se for segredo particular, não será o art. 326, mas sim o art. 230.

Violação de sigilo de proposta de concorrência

Art. 327. Devassar o sigilo de proposta de concorrência de interesse da administração militar ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena – detenção, de três meses a um ano.

- Crime comum;

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Obs.: qualquer pessoa pode cometer.

- Crime Impropriamente militar;

Obs.: não é preciso que seja militar.

- Duas condutas: devassar sigilo – dar conhecimento indevido da proposta; e proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo – permitir a terceiro o acesso e conhecimento;

Obs.: existem outras modalidades de licitação. Elas não podem ser abrangidas, pois seria analogia para prejudicar o réu. Vale apenas para concorrência.

Obstáculo à hasta pública, concorrência ou tomada de preços

Art. 328. Impedir, perturbar ou fraudar a realização de hasta pública, concorrência ou tomada de preços, de interesse da administração militar:

Pena – detenção, de seis meses a dois anos.

- Crime comum;

Obs.: qualquer pessoa pode cometer esse crime.

- Crime impropriamente militar;

Obs.: não se exige que seja militar.

- Impedir – obstruir; perturbar – atrapalhar; fraudar – iludir;
- Hasta pública – leilão público utilizado para venda de bens móveis inservíveis
- Não abrange as modalidades convite e concurso previstas na lei n. 8.666/93.

Obs.: se o tipo penal é específico, não é possível fazer analogia para prejudicar.

ANOTAÇÕES

EXERCICIOS DE FIXACAO funcional ilegal

Art. 329. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais, ou **continuar** o exercício, sem autorização, depois de saber que foi exonerado, ou afastado, legal e definitivamente, qualquer que seja o ato determinante do afastamento:

Pena – detenção, até quatro meses, se o fato não constitui crime mais grave.

- Crime comum;

Obs.: qualquer pessoa pode cometer esse crime.

- Crime impropriamente militar;

Obs.: não é preciso que seja militar.

- Sem autorização – elemento normativo do tipo;

Obs.: a autorização é dada pelo departamento de pessoal.

- Consumação – primeira conduta – crime instantâneo e a segunda – crime permanente.



30m

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
